



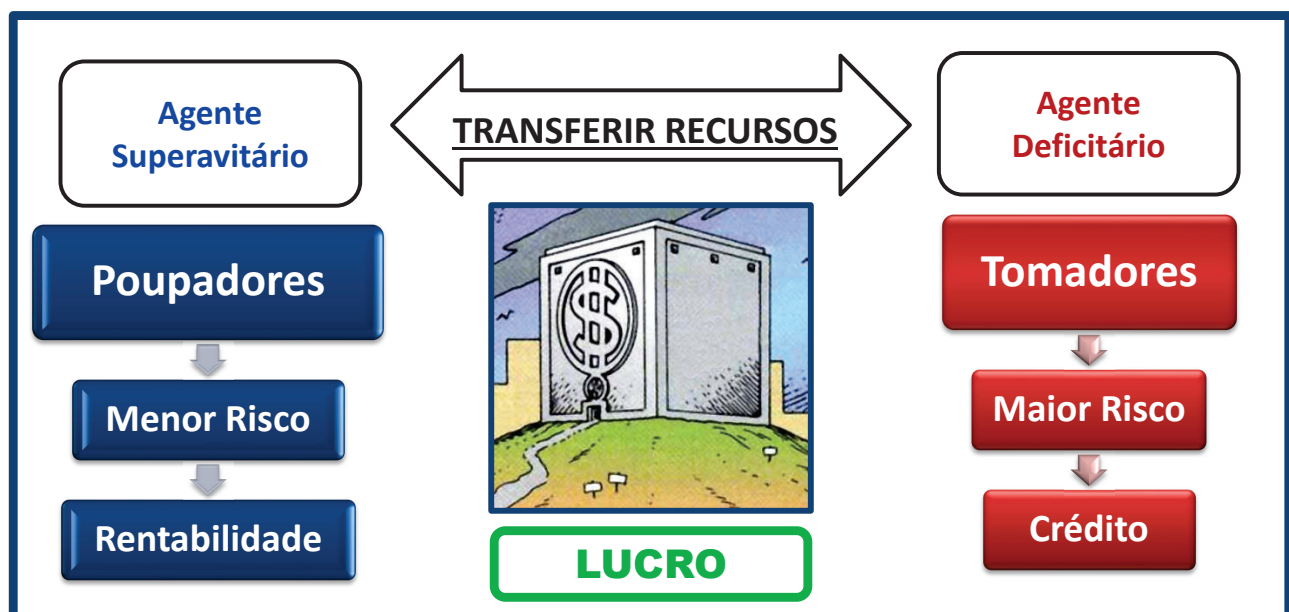
1.1 Sistema Financeiro Nacional

14

Sistema Financeiro Nacional

Conceito

Objetivo do Sistema Financeiro é facilitar a transferência de recursos entre os agentes superavitários e os agentes deficitários.



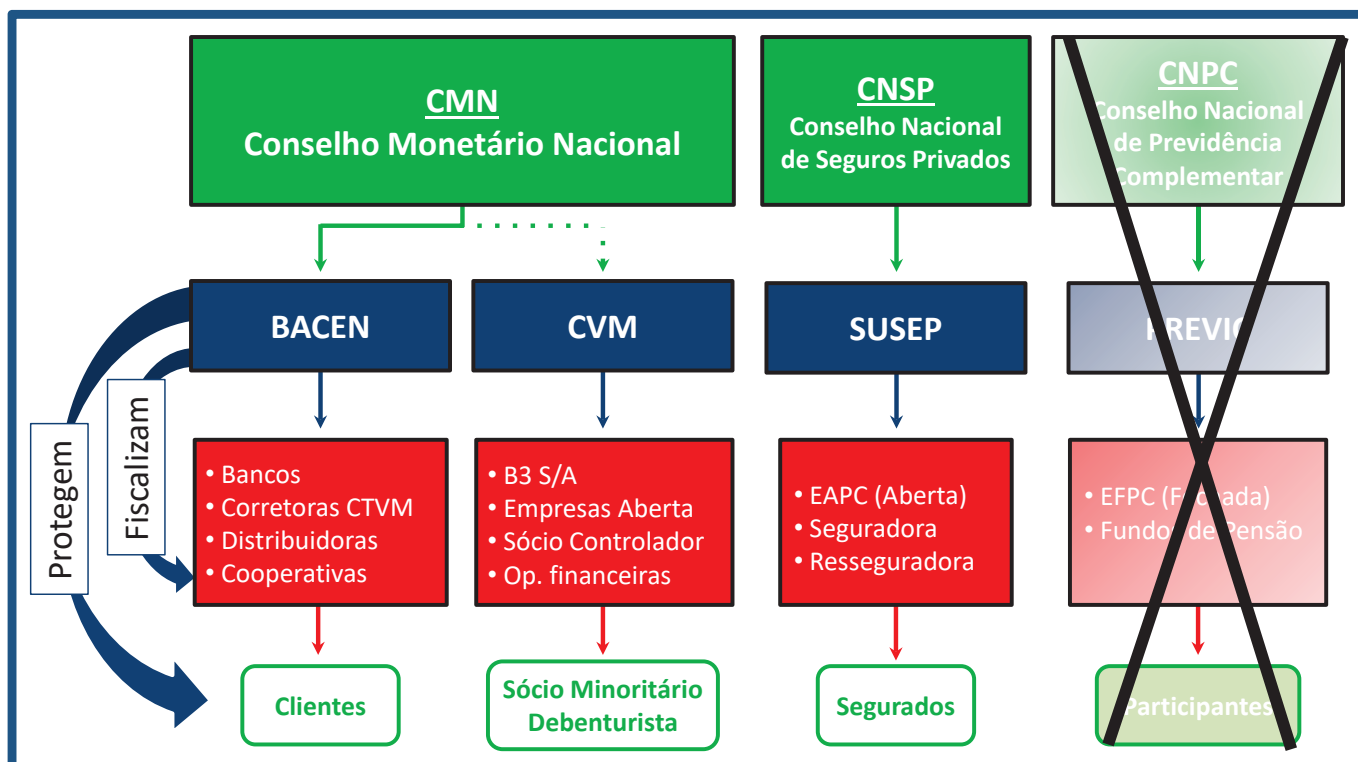
Sistema Financeiro Nacional

Composição

Órgãos Normativos	Entidades Supervisoras	Principais Operadores
CMN – Conselho Monetário Nacional	<u>BACEN</u> Banco Central do Brasil	➤ <u>Instituições Financeiras</u> : Bancos; Corretoras; Cooperativas de Crédito; Instituições não bancárias; etc.
	CVM – Comissão de Valores Mobiliários	➤ Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (B3)
CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados	SUSEP – Superintendência de Seguros Privados	➤ Seguradoras ➤ Resseguradoras ➤ EAPC - Entidades Abertas de Previdência Complementar ➤ Sociedades de Capitalização
CNPC - Conselho Nacional de Previdência Complementar	PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar	➤ EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Sistema Nacional de Seguros

Resumo



Conceito

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o **ÓRGÃO MÁXIMO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL** e tem como objetivo a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Este é um órgão com caráter unicamente normativo, com a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito.

Os membros do conselho se reúnem uma vez por mês para deliberar sobre assuntos relacionados com as suas competências, podendo acontecer mais de uma reunião por mês em casos extraordinários. Ele é composto por 3 pessoas, que são:

- **Ministro de Estado da Fazenda (Presidente do conselho);**
- **Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;**
- **Presidente do Banco Central.**

Vale ressaltar que, desde a Lei Complementar 179/2021, que dá autonomia ao Banco Central, algumas funções que lhe faziam parte, foram revogadas, tais como:

- Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento (Vetado);
- Autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado);
- Determinar o recolhimento do compulsório (Vetado).

Principais Atribuições

As principais atribuições ao Conselho Monetário Nacional são:

- **DEFINIR A META PARA A INFLAÇÃO (IPCA);**
- **Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa.**
- **Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas,** inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras;
- Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito;
- Disciplinar as atividades das Bolsas de Valores e dos corretores de fundos públicos;
- Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive a compra e venda de ouro e quaisquer operações em Direitos Especiais de Saque e em moeda estrangeira;
- Limitar as taxas de juros, descontos, comissões entre outras, quando necessário;
- Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros;
- Regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no País, bem como a aplicação das penalidades previstas;
- Definir a política a ser observada no funcionamento do mercado mobiliário;
- Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras.

Conceito

O banco central é a instituição de um país à qual se tenha confiado o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito da economia. Com isso, os bancos centrais possuem diversas funções, sendo ele o:

- “Banqueiro do governo”;
- “Banco dos bancos”;
- Supervisor do sistema financeiro;
- Executor da política monetária;
- Executor da política cambial e depositário das reservas internacionais.

No Brasil, o BACEN (Banco Central do Brasil) é uma autarquia de natureza especial, sem vinculação a Ministérios, tutela ou subordinação hierárquica e tem como objetivos:

- **Assegurar a estabilidade de preços (principal função);**
- Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro;
- Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica;
- Fomentar o pleno emprego.

Lei Complementar Nº 179

Em 24 de fevereiro de 2021, sob a lei complementar nº 179, foi definido os novos objetivos do Banco Central do Brasil (BC ou BACEN) e também sobre a sua autonomia. Os principais pontos a serem elencados sobre esta lei complementar são:

- Seu **objetivo fundamental é assegurar a estabilidade de preços;**
- Autonomia perante alguns itens, como por exemplo, o Bacen **não necessita mais de autorizações do CMN para na emissão do papel moeda.** As metas de política monetária continuam sendo estabelecidas pelo CMN, mas compete privativamente ao Bacen conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas.
- A Diretoria Colegiada do BACEN terá 9 (nove) membros, sendo um deles o seu Presidente, todos nomeados pelo Presidente da República.
- O **mandato do Presidente do Banco Central do Brasil terá duração de 4 (quatro) anos,** com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Presidente da República, ou seja, **não é concomitante ao do Presidente da República.**
- Presidente do Banco Central do Brasil deverá **apresentar, no Senado Federal,** em arguição pública, **no primeiro e no segundo semestres de cada ano,** relatório de inflação e **relatório de estabilidade financeira,** explicando as decisões tomadas no semestre anterior.

Principais Atribuições

As principais atribuições do Banco Central são:

- **EMITIR PAPEL-MOEDA E MOEDA METÁLICA;**
- **EXECUTAR AS DIRETRIZES E NORMAS DO CMN;**
- **REALIZAR OPERAÇÕES DE REDESCONTO E DEFINIR SUA TAXA;**
- Administrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e o meio circulante;
- Conceder autorização às instituições financeiras
- Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar penalidades previstas;
- Efetuar o controle dos capitais estrangeiros, nos termos da lei;
- Determinar e receber os recolhimentos compulsórios das instituições financeiras;
- Receber os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras
- Executar (conduzir) as políticas monetárias e cambiais, como por exemplo, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais;
- Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas;
- Regular e administrar o Sistema Financeiro Nacional.

Também é de responsabilidade do BACEN conceder a autorização para a prática de operações no mercado de câmbio às instituições financeiras que desejarem.

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Conceito

Conforme a Lei 6385/76 (com alteração pela Lei 10.411), a CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. Tem como missão desenvolver, regular e fiscalizar o Mercado de Valores Mobiliários, como instrumento de captação de recursos para as empresas S/A de capital, protegendo o interesse dos investidores (principalmente os minoritários) e assegurando ampla divulgação das informações sobre os emissores e seus valores mobiliários.

❑ RESUMO:

- Entidade autárquica, vinculada ao governo através do Ministério da Fazenda;
- O presidente e seus diretores são escolhidos pelo Presidente da República;
- Órgão supervisor voltado para o fortalecimento e o desenvolvimento do mercado de títulos e valores mobiliários (**ações, debêntures, bônus de subscrição, derivativos, venda de mercadorias, fundos de investimentos, clubes de investimentos**). Vale ressaltar que títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal não são considerados valores mobiliários.

Principais Atribuições

As principais atribuições da CVM são:

- **PROTEGER OS INVESTIDORES DE VALORES MOBILIÁRIOS;**
- Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários (emissão fraudulenta, manipulação de preços e outros atos ilegais);
- Estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários;
- Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, fiscalizando as companhias abertas, a Bolsa de Valores, os agentes do mercado de capitais e os Fundos de Investimento;
- Fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, tais como as operações na Bolsa de Valores (B3);
- Fiscalizar a intermediação das operações Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários e dos Fundos de Investimentos;
- **Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas (S/A)** dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório;
- Propor ao CMN a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários.

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados

Conceito

A **SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)**, uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, **é o órgão supervisor responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.**

As Previdência Privadas Abertas, também são chamadas de EAPCs (**Entidades Abertas** de Previdência Complementar), que são todas as previdências “abertas ao público”, ou seja, que qualquer pessoa física possa aderir um devido plano. Esta ênfase é de suma importância para a prova para que você não confunda com as **EFPCs (Entidades FECHADAS)**, também conhecidas como fundos de pensão, e que são fiscalizadas pela **PREVIC**.

Principais Atribuições

As principais atribuições da SUSEP são:

- Autorizar e fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP;
- Zelar (proteger) pela defesa dos consumidores de seguros e previdência aberta.
- Atuar no sentido de proteger a captação de poupança que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro;
- Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por este forem delegadas;
- Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas;
- Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização;
- Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que neles operem;
- Prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP.
- Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado.

Tesouro Nacional

Conceito

O Tesouro Nacional é o órgão do Ministério da Fazenda responsável por garantir que os recursos arrecadados serão distribuídos conforme o orçamento. A instituição busca caminhos para que os gastos ocorram com qualidade, acompanhamento e controle. Essa responsabilidade faz com que o Tesouro leve sempre em consideração a sustentabilidade das contas públicas brasileiras.

O Tesouro Nacional é como se fosse o caixa do governo. Ele recebe o dinheiro arrecadado pela Receita Federal e outros órgãos e faz a gestão destes recursos para cumprir o orçamento público, que é um planejamento dos gastos do governo.

- ❑ **CMN**: regular a constituição e regulamentos das instituições financeiras; coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa; disciplinar o crédito em todas as suas modalidades; definir a meta da inflação IPCA.
- ❑ **BACEN**: executor de diretrizes e normas do CMN; autorizar o funcionamento e fiscalizar as Instituições Financeiras; emitir moeda; controlar crédito e capitais estrangeiros; executar a política monetária e cambial; órgão autônomo.
- ❑ **CVM**: incentivar a poupança ao mercado de capitais e estimular o seu funcionamento; fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de capitais; fiscalizar todos os seus agentes (B3, S/A abertas, Fundos de Investimentos) e proteger os seus investidores.
- ❑ **SUSEP**: fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização e **Entidades Aberta (EAPC)**; proteger os investidores desses mercados.



1.2 Participantes do Mercado Financeiro

Conceito

Os participantes do mercado financeiros, quando são instituições são chamados também como **Operadores**. Eles ofertam serviços financeiros, no papel de intermediários, ou seja, o elo final entre as pessoas e as devidas empresas. Os principais são:

- Bancos Comerciais;
- Bancos de Investimentos;
- Bancos Múltiplos;
- Corretoras de Valores Mobiliárias;
- Distribuidoras de Valores Mobiliárias;
- *Clearing Houses*.

Bancos Comerciais

Conceito

São instituições financeiras privadas ou públicas (sempre sendo sociedades anônimas) que têm como **PRINCIPAL OBJETIVO FINANCEIRO, A CURTO E A MÉDIO PRAZO**, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, às pessoas físicas e terceiros em geral. Sua captação pode ser através de depósitos à vista (conta corrente para livre movimentação) ou depósitos a prazo, como por exemplo, CDBs. Diante dessas captações, os bancos comerciais possuem a capacidade de “criar” moeda corrente e colocá-las em circulação na economia, pois pode oferecer empréstimos e aumentar a base monetária circulante na economia, de certa forma.

Estas instituições podem oferecer os seguintes serviços:

- **EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO;**
- Aluguel de cofres;
- Cobranças, mediante comissão;
- Custódia de valores;
- Emissão de meios de pagamento, como cheque e cartões de crédito;
- Recebimentos de impostos e tarifas públicas;
- Serviços de câmbio;
- Transferências de fundos.

Conceito

São instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de **CAPITAL FIXO E DE GIRO E DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS**, devendo sempre serem constituídas como Sociedades Anônimas (S/A).

❑ PRINCIPAIS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES:

- Coordenar processos de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados, financeiros ou não, mediante prestação de serviços de consultoria, participação societária e/ou concessão de financiamentos ou empréstimos;
- Conceder de crédito para financiamento de capital fixo e de giro;
- Operar em bolsas de mercadorias e futuros, bem como em mercados de balcão organizados, por conta própria e de terceiros;
- Operar em câmbio, mediante autorização específica do Banco Central do Brasil;
- Pode manter contas de terceiros, mas sem juros e não movimentáveis por cheque;
- Praticar operações de compra e venda, por conta própria ou de terceiros, de metais preciosos, no mercado físico, e de quaisquer títulos e valores mobiliários;
- Participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de títulos e valores mobiliários.

Conceito

São instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras. Para ser considerado um Banco Múltiplo, a instituição deve possuir **PELO MENOS DUAS** das carteiras mencionadas abaixo, sendo uma delas **COMERCIAL** ou de **INVESTIMENTOS**. **Além disso, um banco múltiplo deve ser constituído com um CNPJ para cada carteira, podendo publicar um único balanço.**

❑ CARTEIRAS DE UM BANCO MÚLTIPLO:

- **COMERCIAL;**
- de **INVESTIMENTOS** e/ou de desenvolvimento (esta última, exclusiva de bancos públicos);
- de crédito imobiliário;
- de crédito, financiamento e investimento (financeiras);
- de arrendamento mercantil (leasing).

Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários

Conceito

As Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVMs) e as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs) deverão ser constituídas sob a forma de sociedades anônimas ou de sociedades limitadas e tem como atividade principal a intermediação de operações nos mercados regulamentados de valores mobiliários, como por exemplo, mercados de bolsa de valores e de balcão para seus clientes). A Resolução CMN 5.008/22, define também que elas dependem de autorização tanto da CVM, quanto do Banco Central do Brasil para poderem atuar.

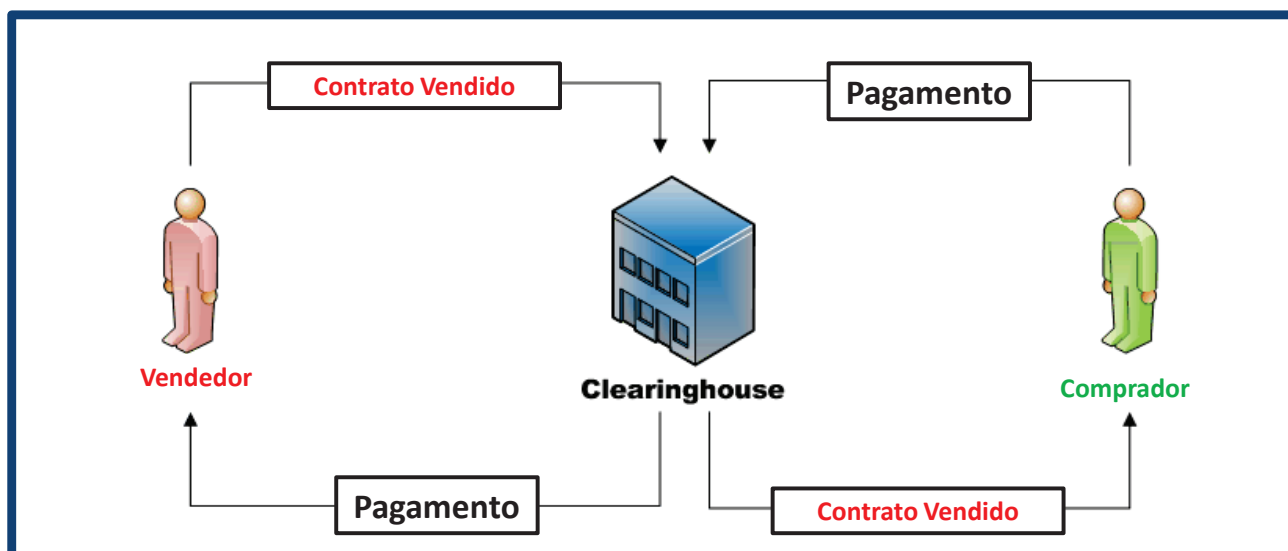
❑ PRINCIPAIS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES:

- Intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado (abertura de capital, subscrição de ações ou debêntures de uma empresa, etc);
- Operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros;
- Administrar fundos e clubes de investimento;
- Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros;
- Intermediar operações de câmbio;
- Emitir moeda eletrônica;
- Têm a função de dar maior liquidez e segurança ao mercado acionário.

Clearing House

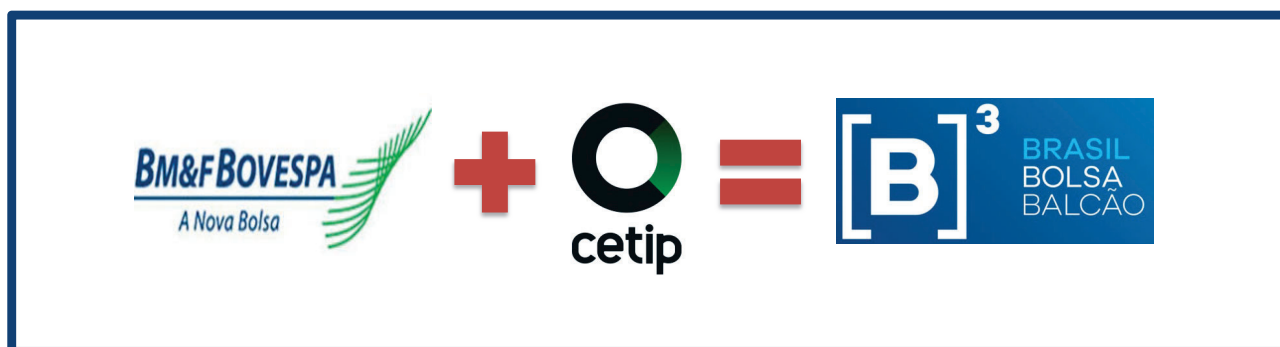
Conceito

As *Clearing House* (Câmara de Compensação) são responsáveis pelo registro de todas as operações realizadas, além do acompanhamento das posições mantidas, compensação financeira dos fluxos e liquidação dos contratos e tem como uma das suas principais funções MITIGAR O RISCO DE LIQUIDAÇÃO.



Conceito

A B3 é o resultado da combinação entre a BM&FBOVESPA (fusão entre a BOVESPA e a BM&F) e a CETIP, oferecendo serviços de negociação (bolsa), pós-negociação (clearing), registro de operações de balcão e de financiamento de veículos e imóveis. Desta forma, a B3 acaba sendo a clearing house de todos os títulos privados, juntamente com alguns títulos públicos.

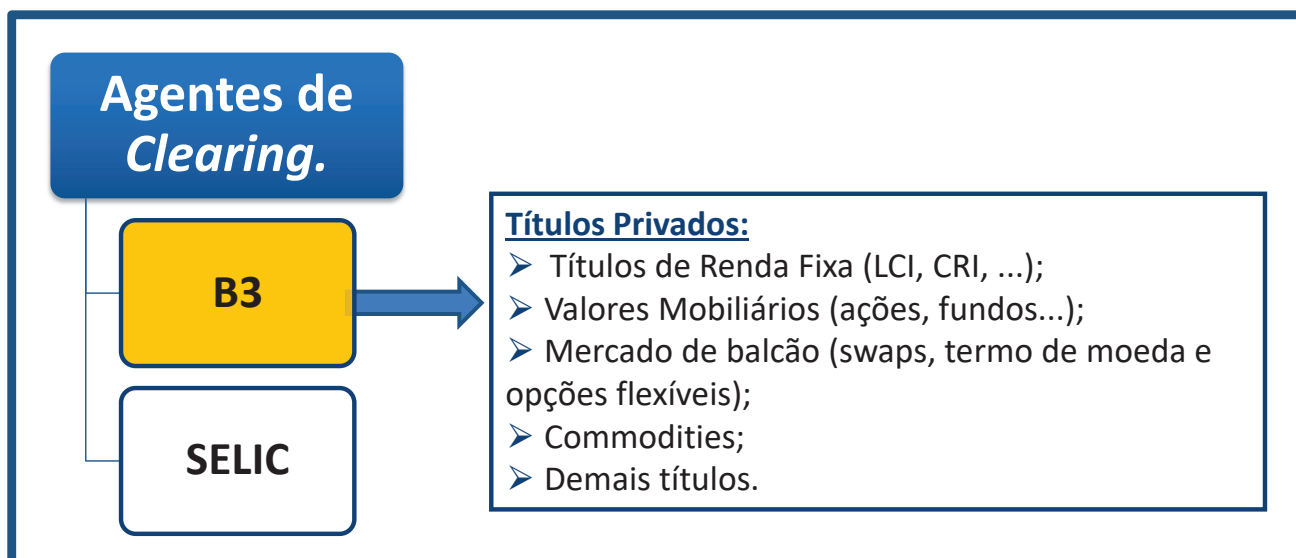


Principais Características

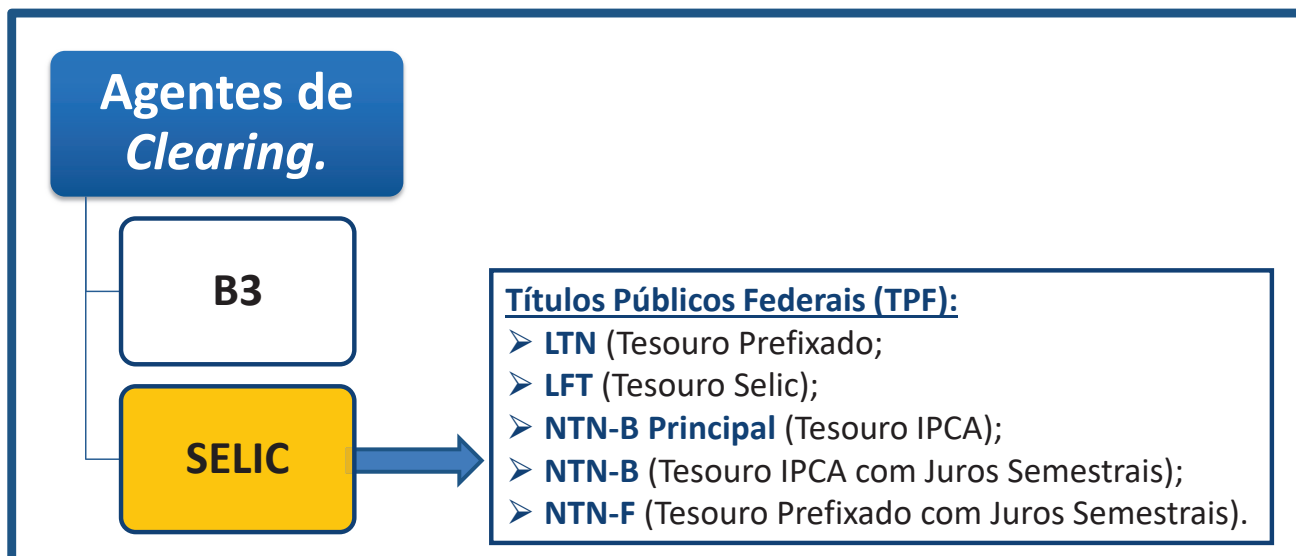
As principais características da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão são:

- Desenvolve, implanta e provê sistemas e serviços de negociação e pós-negociação (compensação e liquidação) de ações, derivativos de ações, financeiros e de mercadorias, títulos de renda fixa, moedas à vista e commodities agropecuárias;
- É uma sociedade de capital aberto, cujas ações B3SA3 são negociadas no Novo Mercado, sendo uma das maiores bolsas de valores do mundo;
- Possui receita também através de Emolumentos;
- Possui tanto pregão eletrônico, quanto mercado de balcão;
- Realiza o registro, negociações e pós-negociações de ações, títulos de renda fixa, câmbio pronto e contratos de derivativos referenciados em ações, ativos financeiros, índices, taxas, mercadorias, moedas entre outros.
- É associada mantenedora da BSM Supervisão de Mercados (BSM), uma associação civil que dentre uma das suas funções é fiscalizar a atuação da B3, dos devidos participantes do mercado e suas operações.

Conforme mencionado, a B3 tem como principais funções administrar os mercados organizados de títulos, valores mobiliários e contratos futuros (interfinanceiro). Além disso, ela presta o serviço de registro, depositária central, compensação e liquidação, chegando atuar até mesmo como contraparte em alguns tipos de negociação.



O SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), do BACEN, é o depositário central dos títulos públicos federais, tendo como atividade a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia desses ativos. As suas liquidações são operadas no conceito de Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR), que garante agilidade e segurança.



Conceito

Cada ativo possui um prazo de liquidação (tanto de recebimento do ativo, quanto do seu pagamento financeiro). Por exemplo, as ações possuem liquidação física e financeira em D+2 (2 dias úteis após a realização da operação), assim sendo, mesmo que um investidor venda as suas ações da Petrobrás hoje, ele apenas receberá os recursos após 2 dias úteis. Desta forma, os prazos de liquidação física e financeira dos principais ativos são:

- **Tesouro Direto**: ocorre em 0 dia útil (d+0), desde que seja até as 13hrs;
- **Mercado a Vista (ETF de Renda Fixa)**: liquidação física e financeira em D+1;
- **Mercado à Vista (Ações, FII, ETF de Ações)**: liquidação física e financeira em D+2;
- **Operações day-trade**: liquidação física em D+0 e financeira em D+2;
- **Mercado a termo de ações**: poderá ter sua liquidação antecipada, caso contrário, ocorrerá no vencimento do contrato, onde foi previamente definida entre as partes.
- **Mercado a Termo ou Swap**: poderá ter sua liquidação antecipada, desde que ambas as partes concordem. Caso contrário, ocorrerá no vencimento do contrato.
- **Mercado futuro**: não há possibilidade de liquidação antecipada, apenas na data de vencimento. Porém, é possível encerrar a posição, realizando uma operação contrária ao que foi feito inicialmente realizada.
- **Mercado de Opções**: os prêmios possuem liquidação em D+1 e, no vencimento, será apurado o valor da liquidação a partir do exercício do direito dos compradores.

Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)

Conceito

O **Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)** é o conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e operações integradas que, por meio eletrônico, dão suporte à movimentação financeira entre os diversos agentes econômicos do mercado brasileiro, tanto em moeda local quanto estrangeira, ou seja, é “**a transferência de fundos próprios e de terceiros realizados entre bancos em tempo real (LBTR – Liquidação Bruta em Tempo Real), com o objetivo de reduzir o risco sistêmico**”.

O SPB tem dois componentes principais: Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF) e Arranjos de Pagamento. A IMF inclui IOSMF (Instituições Operadoras de Sistemas do Mercado Financeiro) e SMF (Sistemas do Mercado Financeiro), que são conjuntos de regras para atividades financeiras como liquidação e registro. As IOSMF são cruciais para a estabilidade financeira, e o Banco Central do Brasil trabalha para garantir sua solidez. Já o segmento de arranjos de pagamento engloba regras para serviços como Pix e cartões de crédito, envolvendo instituições financeiras e de pagamento, conforme definido pela Lei 12.865/2013. Ambos os segmentos são essenciais para a economia e requerem confiança e supervisão para funcionar adequadamente.

Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)

Gráfico

SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO (SPB)			
Segmentos	Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF)		Arranjos de Pagamento (AP)
Entidades Normativas	CMN (Regras Gerais) e BC e CVM (nas suas respectivas competências)		CMN (Regras gerais) e BC
Entidades Supervisoras	BC (Ativos Financeiros e Liquidação)	CVM (Valores Mobiliários)	BC
Operadores ou Instituidores	IOSMF e BC	IOSMF	Instituidores de Arranjos de Pagamento (IAP)
Sistemas ou Participantes	SMF	SMF	Instituições Financeiras (IF) e Instituições de Pagamento (IP)

SIGLAS:

- **IOSMF:** Instituições Operadoras de Sistemas do Mercado Financeiro
- **SMF:** Sistemas do Mercado Financeiro

Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)

Resumo

Os principais pontos de exames sobre o SPB são:

- Podemos definir o SPB como “O conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e operações integradas que, por meio eletrônico, dão suporte à movimentação financeira entre os diversos agentes econômicos do mercado brasileiro é o sistema”
- É o **BACEN que administra o SPB e o meio circulante** (moeda na economia);
- **Principal função do SPB é diminuir o risco sistêmico.**
- O SPB dá mais segurança e agilidade nas transferências entre agentes financeiros;
- Toda transação econômica que envolva como forma de pagamento a TED, DOC, Cartão de Crédito, Cheque, Pix, Drex, entre outras, envolve o SPB.
- O Sistema de Transferência de Reservas (STR) realiza a transferência de recursos entre instituições financeiras, sendo o sistema central do SPB, responsável pela transferência de fundos com liquidação bruta em tempo real (LBTR).



1.3 ANBIMA

44

ANBIMA

Conceito

A **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS (ANBIMA)** representa instituições como bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras e administradora. Ela surgiu em outubro de 2009, após uma união entre a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID) e a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA)

Sua Visão é “um mercado forte se faz com instituições fortes”, e para isso, trabalham para fortalecer a representação do setor e apoiar a evolução de um mercado de capitais capaz de financiar o desenvolvimento econômico e social local e influenciar o mercado global.

Interessante destacar os números da Anbima no Brasil que são:

- Mais 1.000 instituições seguem os seus códigos
- Mais de 300 instituições associadas
- Mais de 350 mil pessoas são profissionais certificados vinculadas

Compromisso

A Anbima tem como compromisso defender os interesses dos associados, atuando em quatro frentes:

- **REPRESENTAR:** Promove o diálogo para melhorar o mercado, que são apresentadas ao governo e a entidades do setor privado. Também propõe boas práticas de negócios, que os associados seguem de forma voluntária;
- **INFORMAR:** É a principal provedora de informações sobre os segmentos de mercado. Divulgam desde referências de preços e índices que refletem o comportamento de carteiras de ativos até estudos específicos;
- **AUTORREGULAR:** Baseiam-se em regras criadas pelo mercado, para o mercado e em favor dele. O cumprimento das normas é acompanhado de perto pela equipe técnica, que supervisiona as instituições e dá orientações de caráter educativo através de seus códigos de regulamentação e melhores práticas;
- **EDUCAR:** Educam tanto profissionais do mercado, quanto investidores para poder elevar os padrões de qualidade dos mercados (certificações, educação continuada e disseminação sobre educação financeira).

Como gostamos de dizer, a ANBIMA veio trazer felicidade ao mercado, então **RIAE!**

Definições (Glossário)

Em todos os códigos de melhores práticas da Anbima, há um glossário chamado de **DEFINIÇÕES** extremamente importante para a aprovação do candidato, pois, além da melhor compreensão do conteúdo, a ANBIMA tem por costume perguntar os seus significado. Desta forma, a cada capítulo, iremos colocar aquelas que compreendemos ser serem as mais importantes.

Assim, iremos iniciar com três palavras para já irmos nos habituando, que são:

- **ADERENTES:** instituições que aderem ao Código e se vinculam à Associação por meio contratual, ficando sujeitas às regras específicas deste documento.
- **ASSOCIADA:** instituição que se associa à ANBIMA e passa a ter vínculo associativo, ficando sujeita a todas as regras de autorregulação da Associação.
- **CONGLOMERADO OU GRUPO ECONÔMICO:** conjunto de entidades controladoras diretas ou indiretas, controladas, coligadas ou submetidas a controle comum.

Deveres dos Associados

São deveres dos Associados:

- Prestigiar os objetivos da Associação, bem como prestar toda ajuda e colaboração, a fim de que a Associação possa cumprir suas finalidades;
- Acatar as deliberações e recomendações de sua Assembleia Geral, da Diretoria, bem como do Conselho de Ética e dos Conselhos de Regulação e Melhores Práticas;
- Efetuar pontualmente o pagamento das contribuições que lhe couberem;
- Cumprir efetivamente os mandatos recebidos e os encargos atribuídos pela Diretoria ou pela Assembleia Geral;
- Respeitar e cumprir este Estatuto Social, as normas expedidas pela Associação aplicáveis a suas respectivas atividades, inclusive os Códigos de Regulação e Melhores Práticas e regulamentação complementares;
- Colaborar na prestação de informações estatísticas e técnicas, respeitadas as normas de sigilo aplicáveis, tendo em vista propiciar um eficiente conhecimento das condições do mercado; e
- Manter atualizadas as suas informações cadastrais, sob pena de, não o fazendo, perder os direitos de Associado.

Penalidades

Caso o associado que descumprirem os princípios e regras estabelecidos nos Códigos ANBIMA ou no Código de Ética, conforme o caso, estarão sujeitos à imposição das seguintes penalidades, observadas as disposições específicas de cada Código:

- (I) Advertência pública.
- (II) Multa, não podendo ultrapassar:
 - o montante referente a 250 (duzentas e cinquenta) vezes a maior mensalidade associativa recebida pela ANBIMA; ou
 - o dobro do montante da vantagem econômica obtida pela instituição em decorrência da operação irregular identificada.
- (III) Proibição temporária do uso do Selo ANBIMA (prazo de até 5 anos).
- (IV) Desligamento do quadro associativo da ANBIMA

Vale ressaltar que, antigamente, a Anbima tinha uma penalização de até 100 vezes a mensalidade, além de ter cinco penalizações (excluiu a advertência privada). Estas penalidades constam no Código de Processos.

Melhores Práticas

A ANBIMA possui diversos Códigos de Melhores Práticas. No entanto, para a prova da **CPA-20** são exigidos apenas quatro deles. Todos os códigos podem possuir regras mais rígidas que a lei, mas nunca mais brandas. Estes códigos devem ser seguidos por todas as instituições que desejam fazer parte da ANBIMA, juntamente com seus colaboradores (funcionários).

Os códigos cobrados na prova da **CPA-10** são:

- Distribuição de Produtos de Investimento (Capítulo 2);
- Administração e Gestão de Recursos de Terceiros (Capítulo 5).

Selo ANBIMA

O selo Anbima possui as seguintes características:

- A veiculação do selo ANBIMA tem por finalidade exclusiva demonstrar o compromisso das Instituições Participantes em atender às disposições dos códigos de melhores práticas.
- A ANBIMA não se responsabiliza pelas informações constantes dos documentos divulgados pelas Instituições Participantes, ainda que façam uso do selo ANBIMA, nem tampouco pela qualidade da prestação de suas atividades.
- O seu uso é exclusivo das instituições participantes autorizadas pela ANBIMA, e poderá ser vinculado em quaisquer publicidades, materiais e/ou documentos utilizados e divulgados pelas instituições participantes que sejam relacionados às atividades e/ou produtos de investimento os quais os selos se destinam;
- É obrigatório o vínculo dos Selos ANBIMA, salve exceções descritas no código;
- O Código de Distribuição possui em sua estrutura dois selos, que são:
 - Selo de Distribuição de Produtos de Investimento; e
 - Selo de Distribuição de Produtos de Investimento Private.
- Cabe à Diretoria da Anbima qualquer modificação as suas regras.

As certificações aplicáveis à **DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO** são:

- **CPA-10:** destinada aos profissionais que atuam na Distribuição de Produtos de investimento diretamente junto ao investidor, inclusive em agências bancárias ou Plataformas de Atendimento.
- **CPA-20:** destinada aos profissionais que atuam na Distribuição de Produtos de Investimento diretamente junto a investidores atendidos nos segmentos **varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais**.
- **CEA:** É a certificação de Especialista em Investimentos da Anbima, destinada aos profissionais que assessoram os gerentes de contas de investidores pessoas físicas em investimentos, podendo indicar Produtos de Investimento.

Já as certificações aplicáveis **Gestão de Recursos de Terceiros** são:

- **CFG:** sendo destinada aos profissionais que desejam exercer a atividade Gestão de Recursos de Terceiros (CGA ou CGE), sendo pré-requisito para estas certificações.
- **CGA:** destinada aos profissionais que desempenham o exercício profissional de Gestão de Recursos de Terceiros de Fundos tradicionais & Carteiras Administradas.
- **CGE:** destinada aos profissionais que desempenham o exercício profissional de Gestão de Recursos de Terceiros de Fundos estruturados (FIP, FII, ETF e FIDC).